



訴願決定書

案 號： 1133100100

要 旨： 因違章建築事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 03 月 15 日

發文字號： 新北府訴決字第 1130146733 號

相關法條： 訴願法 第 77 條

建築法 第 25 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1133100100 號

訴願人 張○惠

訴願人 董○雲

共同代理人 張○隆

原處分機關 新北市政府違章建築拆除大隊

上列訴願人因違章建築事件，不服原處分機關民國 110 年 2 月 23 日新北拆認二字第 1103238488 號及 110 年 3 月 3 日函新北拆認二字第 1103239744 號違章建築認定通知書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

一、按訴願法第 77 條第 7 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：…七、對已決定或已撤回之訴願事件**重行提起訴願**者。」。

二、本件訴願人所有位於本市○○區○○路○段 142 巷 19 弄 2 號 5 樓頂（第 6 層）增建之構造物、4 號 5 樓頂增建之遮雨棚，經原處分機關於民國（下同）110 年 2 月 18 日派員至現場勘查，查得系爭增建之構造物、遮雨棚，係屬未經申請審查許可，即擅自建造之違章建築，已違反建築法第 25 條第 1 項本文規定，原處分機關遂以 110 年 2 月 23 日新北拆認二字第 1103238488 號、110 年 3 月 3 日新北拆認二字第 1103239744 號違章建築認定通知書通知訴願人，認定系爭構造物屬實質違建，依法不得補辦建造執照手續，限期命訴願人自行拆除，逾期未拆除者，將強制執行拆除。訴願人不服，前向本府提起訴願，案經本府分以 110 年 5 月 14 日新北府訴決字第 1100467352 號函檢送訴願決定書（案號：1103110281 號）、110 年 5 月 13 日新北府訴決字第 1100467353 號函檢送訴願決定書（案號：1103120282 號）為訴願駁回之決定，並送達訴願人在案。茲訴願人復就前開同一事件再提起訴願，係對已決定之訴願事件**重行提起訴願**，揆諸首揭條文規定，應**不受理**。

三、綜上論結，本件訴願為程序不合，爰依訴願法第 77 條第 7 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 許宏仁

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘
委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 董鈺琪
委員 林泳玲
委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 3 月 15 日